

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9413/2539

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พนักงานอัยการ จังหวัด อุบลราชธานี

นาย สม หวัง คำ ผุ ย กับพวก

โจทก์

จำเลย

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยที่ 3 เป็นคนร้ายขณะเกิดเหตุ พยานหลักฐานโจทก์มีเพียงบันทึกการจับกุมบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนที่จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพบันทึกนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถ่ายซึ่งจำเลยที่ 3 ปฏิเสธในชั้นศาลและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 3 ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินที่ถูกปล้น จึงเป็นพยานบอกเล่าที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยที่ 3 ร่วมปล้นทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งสอง

---

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันมากับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 911/2535 หมายเลขแดงที่ 1980/2537 ของศาลชั้นต้นแต่คดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 340, 340 ตี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิและขอให้นับโทษของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 621/2535 กับให้คืนของกลางแก่

เจ้าของและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ค้ำเป็นเงิน 1,375 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสอง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับ จำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดฐานรับของโจรตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสองจำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งใน สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 4 ปี ให้จำเลยที่ 1 ค้ำขึ้นส่วนวิฤตที่เหลือจากการเผาไหม้และให้จำเลยที่ 2 ค้ำแบตเตอรี่ สีแดงและโคมไฟสำหรับส่องจับสัตว์เฉพาะที่รับไว้ฐานรับของโจรแก่ผู้เสียหายทั้งสอง ข้อหาและคำขออื่นให้ยก และยกฟ้องจำเลยที่ 3

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราช บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรกและมาตรา 72 วรรคแรก, (ที่ถูกเป็นมาตรา 72 วรรคสาม) 72 ทวิ วรรคสอง อย่างละกระทง ให้วางโทษจำคุกกระทงละ 1 ปีกับมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 340 ตีร อีกกระทงหนึ่ง วางโทษจำคุก 18 ปีรวมสามกระทงเป็นจำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง วางโทษจำ คคุกคนละ 12 ปีคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสามในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยทั้งสามคนละหนึ่งในสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 13 ปี 4 เดือน จำเลย

ที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 8 ปีคืบของกลางแก่เจ้าของและให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน คืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืบเป็นเงิน 1,375 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งสอง คำขอ นับโทษต่อให้ยก

### จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายพันธ์ ปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสองหรือไม่ เห็น ว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยที่ 3 เป็นคนร้ายขณะเกิดเหตุผู้เสียหายทั้งสอง เบิกความว่า ขณะถูกปล้นทรัพย์และผู้เสียหายที่ 2 ถูกคนร้ายคุมตัวไปห่างจากบ้าน ประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่เห็นจำเลยที่ 3 เป็นคนร้ายด้วย พยานหลักฐานโจทก์มีเพียง บันทึกการจับกุมที่จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.20 และบันทึกคำ ให้การชั้นสอบสวนที่จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพต่อพันตำรวจตรีสกันต์ สະครรัมย์ ว่า จำเลยที่ 3 ร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสองโดยจำเลยที่ 3 รออยู่ห่างจาก บ้านผู้เสียหายทั้งสองประมาณ 1 เส้น ตามเอกสารหมาย จ.32 และบันทึกนำชี้ที่เกิด เหตุประกอบคำรับสารภาพ เอกสารหมาย จ.9 กับภาพถ่ายหมาย จ.10 ซึ่งจำเลยที่ 3 ได้ปฏิเสธในชั้นศาลและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 3 ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์ของ ผู้เสียหายทั้งสองที่ถูกปล้นแต่อย่างใดลำพังพยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นพยาน บอกเล่าที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ นายพันธ์ ปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายทั้งสอง จำเลยที่ 3 ไม่มีความผิดตามฟ้องที่ศาล อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 3 มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของ จำเลยที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(มงคล สระภูณ-อิธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ